



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/09/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico

in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1184/2024 depositato il 18/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45c 98123 Messina ME

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01E100925 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01E100925 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01E100925 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01E100925 IVA-ALIQUOTE 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 945/2024 depositato il 27/09/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_2 insiste nei motivi esposti nel ricorso e produce giurisprudenza.

Resistente/Appellato: il rappr. dell'Ag. Entrate - Dir. Prov. di Messina si riporta alle proprie deduzioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18.03.2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento N. TYX01E100925/2023, per l'anno d'imposta 2017, notificato in data 28/12/2023, con il quale, l'Ufficio , in esito alle risultanze del PVC emesso dalla G.D.F., Compagnia di Taormina, nonché di quanto dedotto e documentato dalla Ricorrente in sede di contraddittorio preventivo, l'Ufficio ha accertato a carico della ricorrente, un maggior reddito ai fini IRPEF pari ad €. 2 3.550,00 ed un maggiore imponibile ai fini IVA pari ad €. 16.816,80, nonché a liquidare le seguenti maggiori imposte: a) Irpef €. 1037,00; b) Add. Reg. all'Irpef €. 62,00; c) Add. Com. all'Irpef €. 28,00; d) IVA €. 3.700,00; per un totale di €. 4.827,00 solo per maggiori imposte, al netto dunque di interessi e sanzioni.

Eccepiva la nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per: - violazione/ falsa applicazione art. 1, comma 2, D.lgs 471/97 – - violazione/ falsa applicazione art. 10, n. 18, Dpr 633/72, art. 132, paragrafo 1, lett. b) e c), direttiva n. 2006/112/ce, art. 4; quater l. 191/2023; - insussistenza del presupposto impositivo;

concludeva che, le n. 37 prestazioni mediche effettuate nell'anno d'imposta 2017 - poiché finalizzate alla diagnosi o alla cura di malattie o problemi di salute, ovvero di tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica dei propri pazienti - rientrano sicuramente nella nozione di cure mediche e come tali sono esenti da IVA ex art. 10, n. 18, DPR n. 633/1972, con conseguente illegittimità della pretesa avanzata dall'Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

L'art. 10, primo comma, n. 18 del decreto IVA (D.P.R. 633/72) concede l'esenzione Iva alle "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza", ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

Circa l'ambito oggettivo, è stato precisato che l'applicazione del citato articolo 10, esenta da Iva le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione [che però vanno limitate] alle prestazioni mediche il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia".

Nel caso specifico siamo di fronte ad una valutazione diagnostica medica sulla idoneità del paziente ad essere trattato e viene poi effettuato un trattamento medico sulla base di una visita medica e quindi si rientra certamente nell'ipotesi considerata dalla norma agevolativa sopra richiamata.

Va considerato anche l'art. 4 quater d.l. 145/2023, in vigore dal 17 dicembre 2023; certamente nel nostro

caso tale norma non era in vigore, ma tuttavia essa è indice di un'evoluzione normativa volta a riconoscere l'esenzione, anche se condizionata dalle finalità terapeutiche che se, da un lato, urtano contro la necessità di tutela della privacy del paziente, dall'altro vanno considerate implicite nella stessa applicazione dell'esenzione, frutto appunto della valutazione medica operata.

La ricorrente, medico chirurgo estetico, ha compiutamente allegato che i suoi interventi non abbiano avuto carattere meramente estetico, bensì una valenza sanitaria ed ha prodotto la documentazione di ciascun intervento, che non si può liquidare come mero elemento indiziario, perché nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente" (Cass., decreto n. 14418 del 25/06/2014).

Ora, anche in virtù del principio del libero convincimento, questo giudice ritiene di considerare la documentazione prodotta convincente, tenuto anche conto dell'ovvia limitazione derivante dalle citate esigenze di privacy, che giustificano la essenzialità delle indicazioni relative alle operazioni fatturate.

La Corte di Giustizia UE - e la disciplina IVA è appunto comunitaria (cfr. Corte di Giustizia Europea, Causa C-91/12, sentenza 21 marzo 2013) - afferma che le prestazioni mediche (esenti da Iva) devono avere uno scopo terapeutico, benché ciò non debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa, perché l'obiettivo è quello di tutelare la salute, vuoi mantenendola, vuoi ristabilendola.

Nella fattispecie, siamo certamente di fronte a prestazioni sanitarie, che implicano una preventiva diagnosi e poi una terapia medica, con interventi farmacologici o elettromedicali.

E' pur vero che "le norme fiscali che prevedono esclusioni o esenzioni sono regole di stretta interpretazione, che non trovano applicazione se non nelle ipotesi da esse espressamente contemplate", come afferma la suprema Corte; ma altrettanto vero è che nella Circolare n. 4 del 28/01/2005, al punto 8), rubricato prestazioni di chirurgia estetica, testualmente si stabilisce che: "Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona[...], essendo gli interventi volti ad evitare "disagi psico-fisici alle persone"; e comunque, anche se le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, da ciò non consegue necessariamente che lo stesso debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa come testimonia anche il ricordato decreto-legge 145/23.

Le prestazioni in questione sono comunque prestazioni medico-sanitarie anche se di natura estetica, occupandosi di migliorare la qualità della vita di chi vive un disagio per un qualche inestetismo male accettato, in tal modo ricostruendo il suo equilibrio psicofisico e appunto migliorandone la qualità della vita; la salute, infatti (come sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità nel preambolo del suo atto costitutivo) è "lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto nell'assenza di malattia o infermità", svolgendo quindi un ruolo di medicina preventiva, capace di superare il disagio derivante dalla mancanza di autostima o da problemi di socializzazione del paziente, che non possono a priori considerarsi voluttuarie. (CGT. 2° del Veneto, sentenza n. 286/2024 depositata il 18.03.2024).

Il ricorso, va quindi accolto, mentre le spese di lite possono essere compensate, considerata la oggettiva incertezza interpretativa.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sezione 6, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così è deciso in Messina li, 23.09.2024